



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 22 jomada I 1412 – 29 novembre 1991

134^e année

N° 81

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'ordre de la République	1875
Attribution de l'ordre du 7 novembre	1875

Premier Ministère

Nomination d'un sous-directeur	1876
Nomination de chefs de service	1976

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 91-1728 du 18 novembre 1991 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Ksibet El Médiouni d'un immeuble nécessaire à l'ouverture de la rue Abdelatif El Adjmi reliant la rue du 18 Janvier et la route moyenne n° 92	1876
--	------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 91-1664 du 4 novembre 1991 portant publication du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels	1876
Maintien en activité dans le secteur public	1880

Ministère des Finances

Nomination de receveurs	1880
-------------------------------	------

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 91-1735 du 18 novembre 1991 portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures sous-serres au titre de la campagne 1990/1991	1880
Décret n° 91-1736 du 18 novembre 1991 portant attribution du grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1991	1881
Liste des agents temporaires à titulariser dans le grade de dactylographe	1881

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 91-1737 du 18 novembre 1991 portant modification du décret n° 91-845 du 31 mars 1991 relatif aux indemnités spécifiques allouées aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	1881
Décret n° 91-1747 du 18 novembre 1991, portant expropriation pour cause d'utilité d'une parcelle de terrain, sise à Béja (Hzara) au profit de l'Etat (ministère de l'éducation et des sciences)	1882
Nomination de sous-directeurs	1882

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Situation administrative d'une unité	1882
Nomination de directeurs régionaux	1883
Nomination d'un sous-directeur	1883
Nomination d'un chef de service	1883
Arrêtés du ministre de l'équipement et de l'habitat du 16 novembre 1991 portant ouverture de concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue au ministère de l'équipement et de l'habitat pour l'accès au grade d'ingénieur principal et d'ingénieurs des travaux	1883
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur adjoint	1883

Ministère des Communications

Nomination d'un directeur	1883
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef (section I : télédiffusion)	1883
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef (section II : P.T.T.)	1884
Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur en chef des P.T.T.	1884
Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur des P.T.T.	1884
Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique (section II : P.T.T.)	1884
Liste des agents à intégrer dans le grade de programmeur	1884

Ministère de l'Education et des Sciences

Décret n° 91-1748 du 18 novembre 1991 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de surveillants généraux exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et des sciences	1884
Arrêtés du ministre de l'éducation et des sciences du 13 novembre 1991 portant modification des arrêtés fixant le règlement et le programme des concours d'agrégation d'histoire, de géographie, de langue et de littérature arabe et de philosophie	1884
Arrêté du ministre de l'éducation des sciences du 13 novembre 1991 complétant l'annexe de l'arrêté du 30 août 1989 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs d'enseignement secondaire général et d'inspecteurs d'enseignement secondaire technique et artistique	1885

Ministère de la Culture

Cessation de fonctions de chargés de mission	1886
--	------

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Cessation de fonctions d'un directeur	1886
---	------

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Décret n° 91-1752 du 18 novembre 1991 étendant les dispositions du décret n° 91-516 du 13 avril 1991 modifiant le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985 portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur au corps, relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance 1886

Décret n° 91-1753 du 18 novembre 1991 fixant le taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance 1887

Avis et Communications

Premier Ministère

Communiqué relatif à la simplification des procédures et des formalités administratives relatives aux prestations de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale 1887

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 91-1754 du 25 juillet 1991 :

Est attribué à Monsieur Belgacem Ben Jilani Yalaoui chargé de mission au secrétariat d'Etat aux affaires religieuses, le grade de commandeur de l'ordre de la République.

Hassib Ben Ammar
Ismail Sahbani
Hédi Jilani
Taoufik Essid
Madame Néziha Mezhoud
Le général de brigade Mohamed El Hédi Ben Hassine.

Officier :

Messieurs :

Ali Chebbi
Salah Baccari
Hamed Mlika
Mohamed Ben Rejeb
Abdelaziz Chabane
Abderrahmane Belhadj Ali
Mohamed Ali Guenzoui
Mustapha Badreddine
Ali Serati
Mohamed Hafidh Ferza.

Chevalier :

Messieurs :

Sadok Guemati
Taoufik Debbabi
Madame Chedlia Boukhchina
Monsieur Mizouni Saihi.

ORDRE DU 7 NOVEMBRE

Par décret n° 91-1755 du 7 novembre 1991 :

L'ordre du 7 novembre est décerné aux personnes suivantes :

Grand cordon :

Monsieur Abdallah Kallel.

Grand officier :

Monsieur Jallouli Farès.

Commandeur :

Messieurs :

Mohamed Charfi

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 91-1725 du 16 novembre 1991 :

Monsieur Mohamed Béchir Oukhai, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la rémunération du personnel de la fonction publique, à la direction des études, du contentieux et de la rémunération du personnel de la fonction publique relevant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, au Premier ministère.

Par décret n° 91-1726 du 16 novembre 1991 :

Madame Naima Yamadi née Abderrazak, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale du contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par décret n° 91-1727 du 16 novembre 1991 :

Madame Zina Sakhraoui, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale du contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

EXPROPRIATION

Décret n° 91-1728 du 18 novembre 1991 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Ksibet El Médiouni un immeuble nécessaire à l'ouverture de la rue Abdellatif El Adjmi reliant la rue du 18 janvier et la route moyenne n° 92.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 6 mars 1958 portant création de la commune de Ksibet El Médiouni ;

Vu la délibération du conseil municipal de Ksibet El Médiouni dans sa séance du 30 novembre 1990 ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'équipement et de l'habitat et des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décète :

Article premier. — Est exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Ksibet El Médiouni, un immeuble nécessaire à l'ouverture de la rue Abdellatif El Adjmi reliant la rue du 18 Janvier et la route moyenne n° 92 indiqué sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Nom immatriculé	Terrain bâti	107 m2	Héritiers Cheikh Mohamed Boubaker Abdelàati

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ledit immeuble.

Art. 3. — Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le président de la commune de Ksibet El Médiouni est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 novembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

PACTE INTERNATIONAL

Décret n° 91-1664 du 4 novembre 1991 portant publication du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Président de la République ;

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères ;

Vu la loi n° 68-30 du 29 novembre 1968 autorisant l'adhésion de la Tunisie au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Est publié au *Journal officiel de la République tunisienne* en annexe au présent décret le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Art. 2. — Les ministres intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 novembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Préambule

Les Etats parties au présent pacte.

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine.

Reconnaissant que, conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées.

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme.

Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent pacte.

Sont convenus des articles suivants :

PREMIERE PARTIE

Article premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIEME PARTIE

Article 2

1. Chacun des Etats parties au présent pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.

2. Les Etats parties au présent pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent pacte à des non-ressortissants.

Article 3

Les Etats parties au présent pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent pacte.

Article 4

Les Etats parties au présent pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément au présent

pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.

Article 5

1. Aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

TROISIEME PARTIE

Article 6

1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

Article 7

Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail ;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent pacte.

b) La sécurité et l'hygiène du travail.

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes.

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.

Article 8

1. Les Etats parties au présent pacte s'engagent à assurer :

a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.

c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,

dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la convention de 1948 de l'organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte — ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 9

Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 10

Les Etats parties au présent pacte reconnaissent que :

1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

Article 11

1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

2. Les Etats parties au présent pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires y compris des programmes concrets :

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

Article 12

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :

a) la diminution de la mortalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;

b) l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;

c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) la création de conditions propres à assurer à tous les services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Article 13

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit :

a) l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b) l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

c) l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

d) l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;

e) il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.

Article 14

Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Article 15

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :

- a) de participer à la vie culturelle;
- b) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
- c) de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

QUATRIEME PARTIE

Article 16

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

2) a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.

Article 17

1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu'établira le conseil économique et social dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats parties et les institutions spécialisées intéressées.

2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.

3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie du Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.

Article 18

En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en œuvre.

Article 19

Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l'homme aux fins d'étude et de recommandations d'ordre général ou pour information, s'il y a lieu, les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à l'article 18.

Article 20

Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d'ordre général faite en vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation d'ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.

Article 21

Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l'assemblée générale des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d'assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.

Article 22

Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte.

Article 23

Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption de recommandations, la fourniture d'une assistance technique et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études.

Article 24

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 25

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

CINQUIEME PARTIE

Article 26

1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au statut de la Cour internationale de justice, ainsi que tout autre Etat invité par l'assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 27

1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28

Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 29

1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats

parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 30

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 26, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article :

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 26;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 27 et de la date à laquelle entreranno en vigueur les amendements prévus à l'article 29.

Article 31

1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 26.

DEROGATION

Par décret n° 91-1729 du 18 novembre 1991 :

Il est accordé à Monsieur Ammar Kheriji, général de brigade une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une quatrième période d'une année à compter du 1^{er} novembre 1991.

MINISTRE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 91-1730 du 18 novembre 1991 :

Monsieur Neji Mejri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des impôts directs et de l'enregistrement à Bizerte avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-1731 du 18 novembre 1991 :

Monsieur Abderazek Ben Romdhane, administrateur conseiller au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des finances à Sidi Bouzid « premier bureau » avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-1732 du 18 novembre 1991 :

Monsieur Abbes Kouki, inspecteur au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des finances à El Menzah avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-1733 du 18 novembre 1991 :

Monsieur Nouredine Snoussi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des impôts indirects « premier bureau » à Tunis avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 91-1734 du 18 novembre 1991 :

Monsieur Amor Dhifallah, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des impôts directs de Tunis-nord avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

GRAND PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 91-1735 du 18 novembre 1991 portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures sous-serres au titre de la campagne 1990/1991.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture ;

Vu le décret n° 80-1097 du 27 août 1980 instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures sous-serres et notamment son article 3.

Décrète :

Article premier. — Le grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures sous-serres consacré au titre de la campagne 1990/1991 est décerné au gouvernorat de Monastir.

Art. 2. — Le grand prix du Président de la République est décerné aux personnes physiques privées suivantes :

Noms et prénoms	Imada	Délégation
Garma Rabah	Bekalta	Bekalta
Nouri Ben Hassine Chebâne	Téboulba	Téboulba
Hédi Achour	Moknine	Moknine
Abdelkrim Ben Amor Souid	Sahline	Sahline
Saâd Ben Med. Saâd	Kontech	Jemmel

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 novembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 91-1736 du 18 novembre 1991 portant attribution du grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1991.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier ;

Vu le décret n° 58-289 du 3 novembre 1958 instituant une fête nationale de l'arbre ;

Vu le décret n° 78-284 du 15 mars 1978 instituant le grand prix du Président de la République pour le reboisement.

Décète :

Article premier. — Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné, pour l'année 1991 au gouvernorat de Nabeul.

Art. 2. — Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné aux personnes physiques et morales suivantes du gouvernorat de Nabeul :

N° d'ordre	Personnes physiques et morales	Délégation
1	Hamada Ben Cheikh	Kélibia
2	Salah Ben Romdhane	Hammam El Ghéaz
3	H'mida Ben Salah Merghéni	El Haouaria
4	Abderrahman Ben Messaoud	Hammam El Ghéaz
5	Nadhir Ben Mohamed Jedidi	Hammamet
6	Khélifa Hichri	Bou Argoub

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 novembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

PROMOTION

Commissariat général à la pêche

Liste des agents temporaires à titulariser dans le grade de dactylographe au titre de l'année 1990 :

Habiba Kalthoum Khélaïfia
Raja Ammari.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

INDEMNITES SPECIFIQUES

Décret n° 91-1737 du 18 novembre 1991, relatif aux indemnités spécifiques allouées aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat;

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat telqu'il a été complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991;

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret n° 91-845 du 31 mai 1991, relatif aux indemnités spécifiques allouées aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — L'article 1er du décret sus-visé n° 91-845 du 31 mai 1991 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier nouveau. — Une indemnité spécifique dite « indemnité de contrôle » liée à l'exercice effectif au sein du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est allouée à ses membres en deux parties :

1) Une partie servie mensuellement et à terme échu conformément au tableau ci-après :

G R A D E	Taux mensuels de l'indemnité
Contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	170 dinars
Contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières	154 dinars
Contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières	130 dinars
Contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières	106 dinars

2) Une partie servie trimestriellement sur la base de la rentabilité et de l'efficacité de chaque contrôleur selon une note attribuée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Les taux mensuels de cette 2ème partie sont fixés conformément au tableau ci-après :

EXPROPRIATION**G R A D E****Taux mensuel de l'indemnité**

	à compter du 31 mai 91	à compter du 1er mai 92
Contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	de 0 à 232 D	de 0 à 282 D
Contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières	de 0 à 221 D	de 0 à 262 D
Contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières	de 0 à 210 D	de 0 à 250 D
Contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières	de 0 à 199 D	de 0 à 234 D

Art. 2. — Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 novembre 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

N° d'ordre	Situation	N° du T.F.	Superficie	Nom des propriétaires ou présumés tels
1	Béja (M'zara)	150.146	24750m2	Maher, Olfa, Lamia, Dalenda, Houda, Boudour fils de Khemis Ben Mohamed Ben Mohamed Salah Ben Younès Chiboub Mounira Bent Younès Ben Ali Ben Mohamed El Oueslati Ali Ben Mohamed Ben Mohamed Salah Ben Younès Ben Chiboub El Hannachi Société nationale immobilière de Tunisie (Nord)

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ledit immeuble.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 novembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS**Par décret n° 91-1738 du 18 novembre 1991.**

Monsieur Sadok Denden, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires civiles à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 91-1739 du 18 novembre 1991.

Monsieur Ahmed Bouzekri, administrateur est chargé des fonctions

de sous-directeur des affaires pénales à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 91-1740 du 18 novembre 1991.

Monsieur Youssef Ennaceri, administrateur est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires pétoires et d'expropriation à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT**SITUATION ADMINISTRATIVE****Par décret n° 91-1741 du 18 novembre 1991.**

L'unité de réalisation des études architecturales des projets spéciaux à caractère national dits «projets de souveraineté» dépendant de la

direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat, crée par arrêté du 1er août 1991, aura rang de direction d'administration centrale.

Monsieur Abdelhamid Ayadi, architecte en chef est nommé chef de l'unité de réalisation des études architecturales telle que définie ci-dessus.

NOMINATIONS

Par décret n° 91-1742 du 18 novembre 1991.

Monsieur Mahmoud Ben Aleya, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur régional à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de l'Ariana.

Par décret n° 91-1743 du 18 novembre 1991.

Monsieur Mohamed Mourad Kheder, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Zaghouan.

Par décret n° 91-1744 du 18 novembre 1991.

Monsieur Belgacem Maklouf, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de contrôle à la direction régionale de Sidi-Bouزيد.

Par décret n° 91-1745 du 18 novembre 1991.

Monsieur Mohamed Naceur Ben Abdessalem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Ben Arous.

CONCOURS

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 16 novembre 1991, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue au ministère de l'équipement et de l'habitat pour l'accès au grade d'ingénieur principal;

Le ministre de l'équipement et de l'habitat :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, fixant l'organisation de la scolarité à l'école nationale d'ingénieur de Tunis;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, fixant le statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'équipement et de l'habitat au profit des ingénieurs des travaux titulaires, relevant du département, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle long de formation continue pour l'accès au grade d'ingénieur principal.

Art. 2. — Le nombre des places réservées à ce concours est fixé à neuf (9).

Art. 3. — Le concours d'accès à ce cycle aura lieu le 17 janvier 1992 et jours suivants.

Art. 4. — La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 17 décembre 1991.

Tunis, le 16 novembre 1991

Le ministre de l'Equipe-ment et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROU

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 16 novembre 1991, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue au ministère de l'équipement et de l'habitat pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux;

Le ministre de l'équipement et de l'habitat :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, fixant l'organisation de la scolarité à l'école nationale d'ingénieur de Tunis;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, fixant le statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'équipement et de l'habitat au profit des ingénieurs adjoints titulaires, relevant du département, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle long de formation continue pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux.

Art. 2. — Le nombre des places réservées à ce concours est fixé à douze (12).

Art. 3. — Le concours d'accès à ce cycle aura lieu le 15 janvier 1992 et jours suivants.

Art. 4. — La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 15 décembre 1991.

Tunis, le 16 novembre 1991

Le ministre de l'Equipe-ment et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROU

LISTE D'APTITUDE

Liste des agents à promouvoir
au grade d'ingénieur adjoint
au titre de l'année 1989

Sadok Chahdoura
M'Hamed Chaâbane

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 91-1746 du 18 novembre 1991.

Monsieur Abdellatif Abdeljaouad, conseiller des PTT, est chargé des fonctions de directeur des affaires commerciales et internationales au ministère des communications.

PROMOTION

Liste des agents à promouvoir au grade
d'ingénieur en chef (section I : télédiffusion)
année 1990

Taieb Ben Youssef.

**Liste agents à promouvoir au grade
d'ingénieur en chef (section II : P.T.T.)
année 1990**

Kamel Abdelkader

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'inspecteur en chef des P.T.T.
année 1990**

Mohamed Blel

Tahar Lagram

Fredj Ben Mansour

Youssef Abdeljaoued

**Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur des P.T.T.
(année 1989)**

Jamila Ben Hadj Belgacem

Salem Ben Ghoula

Moncef Tounsi.

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'adjoint technique (section II : P.T.T.)
année 1989**

Mansour Rehaïem

Mahmoud El Hammi

Larbi Ben Hédia

Abdelaziz Telmoudi.

**Liste des agents à intégrer dans le grade
de programmeur (année 1990)**

Mohamed Naceur Ben Ayed.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

PRIME DE RENDEMENT

Décret n° 91-1748 du 18 novembre 1991, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels des surveillants généraux exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et des sciences.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-121 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et notamment les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (nouveau) relatifs aux surveillants généraux;

Vu le décret n° 73-125 du 17 mars 1973, instituant une prime de rendement pour certaines catégories du personnel de l'éducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 84-419 du 16 avril 1984;

Vu le décret n° 84-417 du 16 avril 1984 portant création du grade de surveillant général de première classe;

Vu le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988 modifiant le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Les taux de la prime de rendement allouée aux agents cités ci-dessous sont fixés conformément au tableau ci-après :

GRADES	Taux incorporés au traitement	Taux restants
Surveillant général de 1ère classe	480D	240D
Surveillant général de 1ère catégorie	400D	200D
Surveillant général de 2ème catégorie	400D	200D

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. — Les ministres de finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne* et prendra effet à partir du 1er janvier 1992.

Tunis, le 18 novembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

CONCOURS

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 13 novembre 1991 portant modification de l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation d'histoire.

Le ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 89-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale et notamment son article 4 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation d'histoire;

Arrête :

Article unique. — L'article 3 de l'arrêté sus-visé du 25 juin 1985 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau). — Ne participent au concours d'agrégation que les candidats remplissant les conditions suivantes :

1) être titulaire de la maîtrise d'histoire ou de la maîtrise de géographie ou d'un diplôme de l'école normale supérieure en histoire et en géographie ou d'un titre admis en équivalence;

2) être titulaire d'un certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R.) en histoire ou en géographie ou d'un titre admis en équivalence.

Tunis, le 13 novembre 1991.

Le ministre de l'éducation et des sciences
MOHAMED CHARFI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 13 novembre 1991 portant modification de l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de géographie.

Le ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale et notamment son article 4 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de géographie;

Arrête :

Article unique. — L'article 3 de l'arrêté sus-visé du 25 juin 1985 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau). — Ne participent au concours d'agrégation que les candidats remplissant les conditions suivantes :

1) être titulaire de la maîtrise de géographie ou de la maîtrise d'histoire ou d'un diplôme de l'école normale supérieure en histoire et en géographie ou d'un titre admis en équivalence;

2) être titulaire d'un certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R.) en géographie ou en histoire ou d'un titre admis en équivalence.

Tunis, le 13 novembre 1991.

Le ministre de l'éducation et des sciences
MOHAMED CHARFI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 13 novembre 1991 portant modification de l'arrêté du 17 mars 1989, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et de littérature arabe.

Le ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale et notamment son article 4 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 17 mars 1976, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littérature arabe tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 20 avril 1985;

Arrête :

Article unique. — L'article 3 de l'arrêté sus-visé du 17 mars 1976 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau). — Ne participent au concours d'agrégation que les candidats remplissant les conditions suivantes :

1) être titulaire de la maîtrise de langue et littérature arabe ou d'un titre admis en équivalence;

2) être titulaire d'un certificat d'aptitude à la recherche en langue et littérature arabe ou du diplôme d'études supérieures depuis au moins un an ou d'un titre admis en équivalence.

Tunis, le 13 novembre 1991.

Le ministre de l'éducation et des sciences
MOHAMED CHARFI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 13 novembre 1991 portant modification de l'arrêté du 2 janvier 1978, fixant le règlement du concours d'agrégation de philosophie.

Le ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale et notamment son article 4 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1978, fixant le règlement du concours d'agrégation de philosophie;

Arrête :

Article unique. — L'article 3 de l'arrêté sus-visé du 2 janvier 1978 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau). — Ne participent au concours d'agrégation que les candidats remplissant les conditions suivantes :

1) être titulaire de la maîtrise de philosophie ou d'un titre admis en équivalence;

2) être titulaire d'un certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R.) ou d'un diplôme d'études supérieures depuis au moins un an ou d'un titre admis en équivalence.

Tunis, le 13 novembre 1991.

Le ministre de l'éducation et des sciences
MOHAMED CHARFI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 13 novembre 1991 complétant l'annexe de l'arrêté du 30 août 1989 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs d'enseignement secondaire général et des inspecteurs d'enseignement secondaire technique et artistique.

Le ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-110 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 30 août 1989 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs d'enseignement secondaire général, et des inspecteurs d'enseignement secondaire technique et artistique;

Arrête :

Article unique. — L'annexe de l'arrêté du 30 août 1989, est complétée ainsi qu'il suit :

DISCIPLINES	EPREUVES	Durée	Coefficient
Allemand	1ère épreuve : Un sujet portant sur la langue	3 heures	1,5
	2ème épreuve : Un sujet portant sur la littérature et la civilisation	3 heures	1,5
Italien	1ère épreuve : Un sujet portant sur la langue	3 heures	1,5
	2ème épreuve : Un sujet portant sur la littérature et la civilisation	3 heures	1,5

Tunis, le 13 novembre.

Le ministre de l'éducation et des sciences
MOHAMED CHARFI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE LA CULTURE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 91-1749 du 18 novembre 1991 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Salem Ben Cheikh en sa qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre de la culture à compter du 1er octobre 1991.

Par décret n° 91-1750 du 18 novembre 1991 :

Il est mis fin aux fonctions de Madame Habiba Mejeri, épouse Cheikh en sa qualité de chargée de mission auprès du cabinet du ministre de la culture et ce à compter du 4 novembre 1991.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 91-1751 du 18 novembre 1991 :

Monsieur Mohamed Néjib Triki, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des études et des politiques de

l'emploi à la direction générale de l'emploi et de l'émigration du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

INDEMNITE

Décret n° 91-1752 du 18 novembre 1991, étendant les dispositions du décret n° 91-516 du 13 avril 1991, modifiant le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur au corps de l'enseignement supérieur relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général de personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut de personnels de l'enseignement supérieur et les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite;

Vu le décret n° 91-264 du 11 février 1991 étendant les dispositions du décret n° 90-1240 du 30 juillet 1990 modifiant le décret n° 86-146 du 22 janvier 1986 modifiant le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985 portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur au corps de l'enseignement supérieur relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 91-516 du 13 avril 1991, modifiant le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les dispositions du décret n° 91-516 du 13 avril 1991 modifiant le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985 portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur sont étendues au corps de l'enseignement supérieur relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 2. — Le montant de l'indemnité visée à l'article premier du présent décret est fixé selon les mêmes taux et les mêmes conditions servies à leurs homologues du ministère de l'éducation et des sciences.

Art. 3. — Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 novembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 91-1753 du 18 novembre 1991, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement et des institutions relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 77-738 du 12 septembre 1977, instituant une indemnité de sujétions pédagogiques au profit de certaines catégories du personnel enseignant du ministère des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 85-1279 du 5 octobre 1985, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 90-1752 du 29 octobre 1990, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les dispositions du décret n° 90-1752 du 29 octobre 1990 fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont étendues au corps de l'enseignement secondaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 2. — Le montant de l'indemnité visée à l'article premier du présent décret est fixé selon les mêmes taux et les mêmes conditions servies à leurs homologues au ministère de l'éducation et des sciences.

Art. 3. — Les agents visés à l'article premier du présent décret bénéficiaires des indemnités et avantages relatifs aux emplois fonctionnels prévus par le décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988 bénéficient de 50% du montant de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques).

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 5. — Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 novembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

avis et communications

PREMIER MINISTRE

COMMUNIQUE

Simplifications des procédures et des formalités administratives relatives aux prestations de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (C.N.R.P.S.) (Première série de simplifications)

La direction générale des réformes administratives annonce la première série de mesures de simplifications relatives aux prestations de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale

(C.N.R.P.S.) en ce qui concerne l'affiliation des établissements publics, la validation des services, les pensions, les indemnités et le capital décès servis aux agents publics relevant de la caisse.

1) Pour l'affiliation des établissements publics, la présentation des copies de la loi portant création de l'organisme et du décret relatif à son organisation ne sera plus exigée; la demande d'affiliation comportera désormais la référence des textes en question.

2) Pour la validation des services, l'attestation de salaire à la date d'affiliation et celle à la date de la demande ne seront plus exigées des pensionnés.

Les pensionnés qui demandent la validation de certaines périodes de travail non déclarées lors de la mise à la retraite pourront désormais le faire sur simple présentation d'une demande écrite appuyée par une attestation des services à valider délivrée par l'employeur.

3) Les pensions :

a) Pension de retraite :

Les simplifications suivantes ont été décidées :

* Suppression des deux documents précédemment exigés relatifs à l'adresse personnelle et au mode de paiement de la pension, le contenu desdites pièces sera porté sur le nouvel imprimé du relevé des services;

— Suppression de l'une des deux photos d'identité;

— Suppression de l'extrait de naissance de l'affilié, sauf en cas de changement de nom ou de prénom.

* Suppression de l'état des primes et indemnités qui fait double emploi avec le relevé des services dans sa nouvelle conception.

Par ailleurs, et afin de permettre à la CNRPS de traiter les dossiers de mise à la retraite dans les délais impartis, l'attention des administrations concernées est instamment appelée sur la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 qui prévoit l'envoi des dossiers des agents à la caisse six mois avant la date de leur mise à la retraite.

b) Pension de réversion :

1er cas : décès d'un retraité :

Les simplifications relatives au dossier à présenter par les ayants-droit sont les suivantes :

— suppression de l'extrait de décès qui fait double emploi avec l'acte de notoriété de décès délivré par la justice cantonale du lieu où a été constaté le décès;

— Fusion des documents relatifs à l'adresse, au mode de paiement et à la non perception d'une autre pension en un seul document;

— Suppression de la copie du contrat de mariage si l'extrait de naissance du conjoint mentionne son état matrimonial;

— Suppression d'une photo d'identité.

2ème cas : décès de l'affilié en activité :

Les simplifications relatives au dossier à présenter par les ayants-droit sont les suivantes :

— Suppression de l'extrait de décès qui fait double emploi avec l'acte de notoriété de décès délivré par la justice cantonale du lieu où a été constaté le décès;

— Fusion des documents relatifs à l'adresse, au mode de paiement et à la non perception d'une autre pension en un seul document;

— Suppression de la copie du contrat de mariage si l'extrait de naissance du conjoint mentionne son état matrimonial;

— Suppression d'une photo d'identité.

— Suppression de l'état des primes et indemnités qui fait double emploi avec le relevé des services dans sa nouvelle conception.

4) Concernant les indemnités :

a) Allocations familiales :

Les simplifications suivantes ont été décidées :

* Suppression de l'attestation établie par l'employeur de l'affilié relative aux prénoms des enfants ayant droit aux allocations familiales, car ces informations figurent déjà sur le relevé des services fourni par l'affilié à la CNRPS Lors de son départ à la retraite;

* Suppression de la déclaration sur l'honneur nominative des enfants à charge parce qu'elle fait double emploi avec la déclaration de l'employeur.

b) Indemnité de revenu unique :

Pour l'octroi de cette indemnité, il a été décidé de remplacer l'attestation de non activité de la femme sans emploi par une déclaration sur l'honneur signée par le bénéficiaire.

c) Indemnité de décès à servir au retraité qui perd sa femme (frais funéraires) :

Pour cette prestation, il a été décidé de supprimer le talon du mandat de la pension, étant donné que le montant de celle-ci est connu de la caisse.

5) En ce qui concerne enfin le capital décès, il a été décidé de :

* Supprimer l'acte de notoriété de décès du dossier d'hérédité relatif aux orphelins, car cet acte figure déjà dans le dossier de la mère;

* Supprimer la demande de capital décès, le cas échéant, et la fusionner avec le relevé de services lorsqu'il s'agit d'un décès d'affilié en cours d'activité;

* Supprimer l'acte de décès du dossier des ascendants qui fait double emploi avec l'acte de notoriété de décès.

Par ailleurs, et dans le cadre de son action sociale, la CNRPS a déjà mis en œuvre une procédure d'octroi d'une avance sur le capital décès.

Les nouveaux formulaires et imprimés sont actuellement en cours de test. Ils entreront en vigueur officiellement à partir du 1er janvier 1992.

L'ensemble de ces réformes et simplifications constitue un premier train. D'autres simplifications concernant les prestations sanitaires feront l'objet d'un 2ème train qui sera annoncé prochainement.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.